Theories of Punishment

Three main theories address the principles behind punishing criminals: a) Preventive Theory, b) Reformative Theory, and c) Retributive Theory.

শাস্তি-সম্পর্কীয় মতবাদ (Theories of Punishment)

অপরাধীকে শাস্তি দান করার মূলনীতি কি তাই নিয়ে তিনটি প্রধান মতবাদ উপস্থিত করা হয়েছে; যথা:

ক. প্রতিরোধাত্মক মতবাদ,
খ. সংশোধনাত্মক মতবাদ এবং
গ. প্রতিশোধাত্মক মতবাদ।

a. Preventive, Deterrent, or Exemplary Theory: According to this theory, the purpose of punishing a criminal is to prevent others from engaging in similar criminal acts. People learn by example, so when they see a criminal punished for wrongdoing, it deters others from committing similar crimes. Thus, the sole purpose of punishment, according to this view, is to prevent crime. This theory is based on the principle of utility. A well-known judicial maxim beautifully expresses this theory: "You are being punished not because you stole a sheep, but so that sheep may not be stolen."

ক. প্রতিরোধাত্মক মতবাদ (Preventive, Deterrent or Exemplary Theory): এই মতাবদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য হলো, অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুরূপ অপরাধজনক কাজ করা থেকে প্রতিরোধ করা। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই শেখে, সুতরাং অপরাধীকে অন্যায় কাজ করে শাস্তি পেতে দেখলে অন্য ব্যক্তিরা সেইরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত হবে। সুতরাং, শাস্তি দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অপরাধ নিবারণ করা। উপযোগিতা নীতির উপরই এই মতবাদের ভিত্তি। বিচারকের সুপরিচিত এক অনুশাসন বাক্যে এই মতবাদকে সুন্দভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- "ভেড়া চুরি করার জন্য নয়, যাতে ভেড়া চুরি আর না হয় তার জন্য তোমার শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।"

According to this theory, even when a criminal is given the death penalty or extreme punishment, the purpose is to deter others from committing similarly heinous crimes. The simple meaning of this theory, therefore, is that criminals should be given such punishment as will discourage others from behaving in the same way. The punishment for a crime will instill fear in people, leading them to refrain from wrongdoing.

এই মতবাদ অনুযায়ী যখন কোন অপরাধীকে মৃত্যু বা চরম দণ্ড দান করা হয় তখনও তার উদ্দেশ্য অপরকে অনুরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধজনক কাজ করা থেকে বিরত করা। সুতরাং, এই মতবাদের সরল অর্থ এই যে, অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যাতে অন্য কোন ব্যক্তি আর সেইরূপ আচরণ না করে। অপরাধের শাস্তি মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করবে যার ফলে তারা অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত হবে।

Criticism: The primary criticism against this theory is that it treats the criminal not as an end in himself, but as a means or instrument. A criminal is also a human with personality and the capacity for self-determination; he is not an inanimate object. A person should not be treated merely as a means to the welfare of others. As Mackenzie states, this approach treats a person as an object, merely as a means, rather than as an end in themselves (*Mackenzie, A Manual of Ethics*, p. 375).

সমালোচনা (Criticism): এই মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রধান অভিযোগ হলো এই যে, এই মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য না করে তাকে একটি উপায় বা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অপরাধীও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব আছে, আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা আছে, সে জড়বস্তু নয়। কোন মানুষকে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য উপায়রূপে গণ্য করা উচিত নয়। মেকেঞ্জি বলেন, এ হলো মানুষকে বস্তুরূপে, কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য করে, উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করা নয়। (Mackenzie, A manual of Ethics, p.375)

In response, Lillie argues that this criticism is not entirely valid, as the preventive aspect of punishment, except for the death penalty, is particularly effective on the criminal himself. Therefore, he is not used purely as a means for the welfare of others. Lillie further states that the main flaw in this theory is that if the sole purpose of punishment is to deter others from wrongdoing, then it makes no difference whether the person being punished is innocent or guilty (*Lillie, An Introduction to Ethics*, p. 281).

কিন্তু লিলি এর উত্তরে বলেন, এই অভিযোগ যথার্থ নয়, কারণ একমাত্র মৃত্যুদন্ড ছাড়া শাস্তির প্রতিরোধাত্মক ভাবটি অপরাধীর উপরই বিশেষ করে কার্যকর হয়। সুতরাং, তাকে নিছক অপরের কল্যাণের জন্য উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। তিনি বলেন, এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হলো এই যে, শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় অপরকে অন্যায় কার্য থেকে বিরত করা, তাহলে যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সে নিজে, নির্দোষ, কি দোষী তাতে কিছু যায় আসে না। (Lillie, An Introduction in Ethics, p.281)

Moreover, it can be argued that it is unreasonable to assume that fear of punishment alone will prevent people from committing crimes. Humans possess a moral sense, and rather than instilling fear through punishment, it is more ethically justifiable to awaken a person's sense of morality to prevent wrongdoing.

আবার বলা যায়, কেবলমাত্র শাস্তির ভয়েই মানুষ অপরাধ করা থেকে বিরত হবে, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ আছে, শাস্তির দ্বারা মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন না করে মানুষের নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলেই মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত করার পন্থাই নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য।

b. Reformative Theory of Punishment: According to this theory, the purpose of punishment is to reform the criminal, to educate him. A criminal is punished so that he may correct his character and refrain from committing similar wrongful acts in the future. Unlike the preventive theory, this theory does not view the person as a means to an end. Here, the criminal is treated as an end in himself, and punishment is given for his own welfare. Mackenzie states that in the present age, this theory is particularly accepted because it aligns most closely with the humanitarian attitudes of the modern era (*Mackenzie, A Manual of Ethics*, p. 375).

খ. সংশোধনাত্মক মতবাদ (Reformative Theory of Punishment): এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অপরাধী সংশোধন করা, তাকে শিক্ষা দেওয়া। অপরাধী অন্যায় কাজ করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, যাতে সে তার চরিত্রকে সংশোধিত করে ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এই মতবাদ প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মতো মানুষকে উপায় হিসেবে গণ্য করে না। অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, উপায় হিসেবে নয় এবং তার নিজের কল্যাণের জন্যই তাকে শাস্তিদান করা হয়। মেকেঞ্জি বলেন, বর্তমান যুগে এই মতবাদই বিশেষ করে গ্রহণ করা হয়। কারণ এই যুগের মানবোচিত মনোভাবের সঙ্গে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ। (Mackenzie, A Manual of Ethics, p.375)

The reformative theory is highly popular in the current times, with many supporting this perspective. Criminological sociology suggests that the primary cause of crime lies in adverse social conditions. Social corruption, inequality, and discord foster crime. If society is structured on the basis of equality, justice, and harmony, crime can be curbed. The eradication of economic inequality and distress in society could significantly reduce crime rates.

বর্তমান সময়ে সংশোধনাত্মক মতবাদ খুবই জনপ্রিয়। অনেকেই এ মতবাদের সমর্থন করেন। অপরাধ-সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞান এই কথাই বলে যে, অপরাধীর অপরাধ করার জন্য প্রধানত দায়ী প্রতিকূল সমাজ পরিবেশ। সামাজিক দুর্নীতি, অসাম্য ও অসঙ্গতিই অপরাধ সৃষ্টি করে। সাম্য, ন্যায় ও মৈত্রীর ভিত্তিতে যদি সমাজ গঠিত হয় তাহলে অপরাধ নিবারিত হতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ও দুরবস্থা দূরীভূত হলেই অপরাধও অনেকাংশে নিবারিত হবে।

Modern criminological theories argue that crime stems from mental illness, impulse, or some physical defect, rather than a voluntary violation of moral norms. Therefore, a criminal should be sent to a hospital or reformatory for treatment. Freud and his followers believe that repressed sexual desires are the primary cause of crime. Therefore, bringing these suppressed desires to the surface and guiding the criminal onto a healthy and normal path can help diminish or eliminate criminal tendencies.

অপরাধ-সম্পর্কীয় নৃতত্ত্ব মনে করে, অপরাধ মানসিক ব্যাধিজাত, উন্মদনা বা কোন শারীরিক ত্রুটির ফল, অর্থাৎ অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা নয়। সুতরাং, চিকিৎসার জন্য অপরাধীকে চিকিৎসালয়ে বা সংশোধনাগারে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, অবদমিত যৌন ইচ্ছাই অপরাধের মূল কারণ। সুতরাং, অপরাধীর এই অবদমিত ইচ্ছাকে পরিস্ফুট করে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করলেই অপরাধীর অপরাধ কমে যাবে বা বিনষ্ট হবে।

Criticism of the Reformative Theory of Punishment

The reformative theory of punishment, which advocates for rehabilitating offenders rather than simply punishing them, has been subject to various criticisms. Here are some of the key points of criticism:

Neglects Retributive Justice: Critics argue that the reformative theory lacks an adequate sense of justice for the victims and society. It is often seen as too lenient on the offender, especially for serious crimes like murder or sexual assault, which demand a sense of retribution and justice for the victims.

Ineffectiveness for Habitual Offenders: The reformative approach may not work effectively for all criminals, especially habitual offenders or those with deep-seated criminal tendencies. Some individuals may not respond to reformative measures and may continue their criminal activities even after rehabilitation efforts.

Risk to Society: By focusing on rehabilitation and reintegration, there is a potential risk of releasing offenders back into society who may not have fully reformed. If these offenders relapse into criminal behavior, it can threaten the safety and security of society.

সংশোধনাত্মক তত্ত্বের সমালোচনা

সংশোধনাত্মক তত্ত্ব, যা অপরাধীদের শুধুমাত্র শাস্তি না দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়, বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। নিচে এই তত্ত্বের প্রধান সমালোচনাগুলি উল্লেখ করা হলো:

প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচারের অবহেলা: সমালোচকরা মনে করেন, সংশোধনাত্মক তত্ত্ব ভুক্তভোগী ও সমাজের জন্য ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয় অনুভূতির অভাব রয়েছে। এটি গুরুতর অপরাধ, যেমন হত্যাকাণ্ড বা যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি অত্যন্ত নমনীয় বলে মনে হয়, যেখানে ভুক্তভোগীর জন্য প্রতিশোধ ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অভ্যাসগত অপরাধীদের জন্য অকার্যকর: এই তত্ত্ব সকল অপরাধীর জন্য কার্যকর নয়, বিশেষত অভ্যাসগত অপরাধী বা যাদের অপরাধপ্রবণতা গভীর। কিছু অপরাধী পুনর্বাসনের প্রচেষ্টার প্রতি সাড়া না দিয়ে পুনরায় অপরাধ চালিয়ে যেতে পারে।

সমাজের জন্য ঝুঁকি: পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকরণের উপর জোর দিয়ে, অপরাধীদের সমাজে পুনরায় মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকি থাকে যদি তারা সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত না হয়। যদি এই অপরাধীরা পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে এটি সমাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।

Lack of Deterrent Effect: Critics argue that the reformative theory may not effectively deter crime, as it does not impose a fear of punishment. For some criminals, particularly those who are not deterred by softer penalties, the absence of severe punishment can fail to discourage criminal acts.

Moral Hazard: There is a concern that the reformative approach could encourage offenders to take advantage of the system. If criminals believe they will receive mild or rehabilitative treatment rather than harsh punishment, they may be less discouraged from committing crimes.

Subjectivity in Assessment: The success of reformative measures depends on individual assessments of each offender's potential for rehabilitation. This can lead to subjectivity and inconsistency in the justice system, where two offenders might receive different treatments based on subjective evaluations rather than on the crime committed.

ভীতিপ্রদ অনুষঙ্গের অভাব: সমালোচকরা বলেন, সংশোধনাত্মক তত্ত্ব অপরাধ প্রতিরোধে যথেষ্ট কার্যকর নয়, কারণ এতে শাস্তির ভীতি সৃষ্টি হয় না। বিশেষত, যারা মৃদু শাস্তির ভয় পায় না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি না থাকায় এটি অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে ব্যর্থ হতে পারে।

নৈতিক ঝুঁকি: এমন উদ্বেগ রয়েছে যে, সংশোধনাত্মক পদ্ধতি অপরাধীদের সিস্টেমের সুযোগ নিতে উৎসাহিত করতে পারে। যদি অপরাধীরা বিশ্বাস করে যে তারা কঠোর শাস্তির পরিবর্তে মৃদু বা পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা পাবে, তাহলে তারা অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত না-ও হতে পারে।

মূল্যায়নের বিষয়ে সাবজেক্টিভতা: সংশোধনাত্মক পদক্ষেপগুলির সাফল্য অপরাধীর পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নির্ণয়ে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। এটি বিচার ব্যবস্থায় সাবজেক্টিভতা এবং অসঙ্গতির সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে অপরাধের ভিত্তিতে না হয়ে, ব্যক্তিগত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে দুই অপরাধীর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা হয়।

Retributive Theory of Punishment

This theory is based on a sense of justice. According to the retributive theory, a criminal must face the consequences of their actions; that is, they must understand that the harmful results of their actions are not only damaging to others but also to themselves. According to Lillie, the purpose of punishment under this theory is to make the criminal suffer the same distress they have inflicted on others. This approach aligns with the principle of "an eye for an eye, a tooth for a tooth."

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment)

ন্যায়বোধের উপর এই মতবাদের ভিত্তি। এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে তার কাজের পরিণাম ভোগ করতেই হবে; অর্থাৎ তাকে বুঝতে হবে তার কাজের মন্দ ফলাফল বা পরিণতি কেবল অপরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, তার নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর। লিলি-র মতে এই মত অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হলো, যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার যে দুর্ভোগ, অপরাধীকে সেই দুর্ভোগ ভুগতে হবে এবং সেইহেতু এই মতবাদ 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত'- এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে।

Punishing a criminal serves to uphold the sovereign dignity of moral law by causing them suffering for their wrongdoing. When a criminal violates moral law, human justice demands that the criminal receive appropriate punishment and that the honor of justice is upheld. If the criminal is not punished, then the moral order loses its authority, respect, and dignity, turning moral rules into mere preferences. However, according to Lillie, the importance is not so much the dignity of moral law itself, but rather the necessity for society to enforce rules. As he states, “Law must be upheld not because anyone demands vengeance, but because without enforcement, there would be no such thing as law.”

অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ তার দুষ্কর্মের জন্য তাকে দুঃখ দিয়ে নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহিমাকে রক্ষা করা। অপরাধী নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, মানুষের ন্যায়বোধ দাবী করে, অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হোক। অপরাধীর যদি শাস্তি না হয় তাহলে নৈতিক নিয়মের কোন মর্যাদা, কর্তৃত এবং মহিমা বজায় থাকে না। নৈতিক নিয়ম হয়ে উঠবে খেয়ালখুশির ব্যাপার। অবশ্য লিলি-র মতে নৈতিক নিয়মের মহিমার কথা বড় কথা নয়। সমাজের যদি নিয়ম থাকে তবে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ‘নিয়মকে সমর্থন করতেই হবে, তার কারণ এই নয় যে, কেউ প্রতিশোধ দাবী করছে; এর কারণ হলো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিয়ম বলে কিছু থাকবে না।’

Under this theory, the purpose of punishment is to exact revenge on the wrongdoing. In primitive times, a person who suffered injustice or their relatives and friends would seek retribution. Today, the responsibility of seeking retribution or giving a criminal appropriate punishment for their wrongdoing rests with the state.

এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ের প্রতিশোধ দেওয়া। আদিমযুগে যে ব্যক্তির উপর অন্যায় করা হতো সে বা তার আত্মীয় ও বন্ধুরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করত। এখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার বা অপরাধীকে তার দুষ্কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

According to this theory, the death penalty can also be justified. In certain circumstances, a criminal may be sentenced to death, which is justified on the basis that, since the criminal deprived another of the right to live, they should, in turn, be deprived of this right. Punishment is not given merely for the benefit of the individual or society, but to maintain the dignity and majesty of moral law.

এই মতানুসারে মৃত্যুদন্ডও সমর্থনযোগ্য। অবস্থা বিশেষে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এবং সেই দণ্ড এই কারণে সমর্থনযোগ্য যে, যেহেতু অপরাধী অপর ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে সেইহেতু তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কেবলমাত্র তাঁর নিজের কল্যাণ বা সমাজের কল্যাণের জন্য নয়, বরং নৈতিক নিয়মের মর্যাদা ও মহিমা বজায় রাখার জন্য।

There are two forms of this theory: one, the rigorous retributive theory, and the other, the lenient retributive theory.

Rigorous Retributive Theory:

According to this theory, punishment should be imposed in proportion to the nature and severity of the crime. If the crime is severe, then the punishment should be severe, and if the crime is minor, then the punishment should be minor. There is no room in this theory to consider extenuating circumstances. Punishment must be decided solely on the basis of the crime, regardless of the individual and circumstances. For instance, if a person kills someone, the punishment is death. This was the prevalent mindset in primitive times.

তবে এই মতাবাদের দুটি রূপ আছে। একটি. কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ, অপরটি. লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ।

কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Rigoristic form of the Retributive Theory)

এই মতবাদ অনুসারে অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তিবিধান করা প্রয়োজন। অপরাধ যদি কঠোর হয় তাহলে শাস্তি কঠোর হওয়া প্রয়োজন এবং অপরাধ যদি লঘু হয়, তাহলে শাস্তি লঘু হওয়া প্রয়োজন। দোষ-নিরাসক কারণগুলি (extenuating circumstances) বিবেচনার কোন স্থান এই মতবাদে নেই। ব্যক্তি এবং ঘটনা নির্বিশেষে শুধু অপরাধের কথা চিন্তা করেই শাস্তিবিধান করতে হবে। কোন ব্যক্তি অপরকে হত্যা করেছে অতএব তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। আদিম যুগে মানুষের এই ছিল মনোভাব।

Lenient Retributive Theory:

According to this approach, it is essential to consider extenuating factors or circumstances connected with the individual and environment. In other words, punishment should be determined not only based on the crime but also considering the circumstances and conditions related to both the crime and the criminal. Factors like the circumstances under which the crime was committed, whether there was any provocation, the criminal's intent, mental tendencies, age, etc., should all be evaluated to determine punishment in accordance with the offender's true nature and inclinations.

লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Mollified form of the Retributive Theory)

এই মতানুসারে ব্যক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত যেসব দোষ-নিরাসক কারণ বা অবস্থাগুলি বর্তমান সেইগুলিও বিচার করে দেখতে হবে। অর্থাৎ শুধু অপরাধ নয়, অপরাধ ও অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তিবিধান করতে হবে। কি অবস্থায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, অপরাধের পেছনে কোন প্ররোচনা ছিল কিনা; অপরাধীর অভিপ্রায়, তার মানসিক প্রবণতা, তার বয়স ইত্যাদি সব বিচার করে অপরাধীর যথার্থ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শাস্তিবিধান করতে হবে।

Which Theory is Acceptable?

It goes without saying that the lenient form of the retributive theory is the more acceptable approach because it is based on a sense of justice. If punishment lacks any moral justification, it is difficult for people to support it. Though certain cases may allow support for the other two approaches, and though the purpose of punishment is partly deterrent and partly corrective, this cannot be denied. However, the primary argument supporting punishment for a criminal is that they have committed a crime, violated moral principles, and thus, the consequence of their wrongdoing should come back to them as atonement for their guilt – upholding the majesty of moral law.

কোন মতটি গ্রহণযোগ্য?

প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটি যে গ্রহণযোগ্য মতবাদ, এ বলা বাহুল্য। কারণ এই মতবাদের ভিত্তি হলো মানুষের ন্যায়বোধ। শাস্তিবিধানের পিছনে যদি কোন নৈতিক সমর্থন না থাকে তাহলে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না, যদিও ঘটনা বিশেষ অপর দুটি মতকে সমর্থন করা চলে এবং শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য যে অংশতঃ প্রতিরোধাত্মক এবং অংশতঃ সংশোধনাত্মক তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অপরাদীকে শাস্তি দেওয়ার সমর্থনে প্রধান যুক্তি হলো- অপরাধী অপরাধ করেছে, নৈতিক নিয়মের মহিমায় আঘাত করেছে, অতএব অপরাধীর কৃতকর্মের ফল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার কাছেই ফিরে আসুক- নৈতিক নিয়মের মহিমা বজায় থাক।

Is Capital Punishment Justified?

The question of whether capital punishment is justified is a deeply complex and often debated issue that touches on ethics, law, justice, and human rights. Here are some key arguments for and against capital punishment to help understand this question:

Arguments in Favor of Capital Punishment

Retribution and Justice: Supporters of capital punishment argue that it is a form of retributive justice. For severe crimes like murder, the argument is that the punishment should match the gravity of the crime. They see the death penalty as a way to maintain moral balance by ensuring that the punishment reflects the nature of the offense.

Deterrence: Some believe that capital punishment acts as a deterrent for others considering committing serious crimes. The idea is that the fear of losing one's life could discourage potential criminals from committing heinous acts.

Protection of Society: Capital punishment is also seen as a way to permanently remove dangerous individuals from society, ensuring they do not harm anyone else. This is particularly relevant in cases where it's believed that the individual cannot be rehabilitated.

প্রাণদণ্ড কি সমর্থনযোগ্য?

প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কিনা, এ প্রশ্নটি গভীরভাবে জটিল এবং এটি নৈতিকতা, আইন, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এই প্রশ্নটি বোঝার জন্য প্রাণদণ্ডের পক্ষে এবং বিপক্ষে কিছু মূল যুক্তি এখানে তুলে ধরা হলো:

প্রাণদণ্ডের পক্ষে যুক্তি

প্রতিশোধ ও ন্যায়বিচার: প্রাণদণ্ডের সমর্থকেরা যুক্তি দেন যে এটি এক ধরনের প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচার। হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। তারা প্রাণদণ্ডকে এমন একটি পন্থা হিসেবে দেখেন যা নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং শাস্তি অপরাধের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

ভীতিপ্রদ অনুষঙ্গ: অনেকের বিশ্বাস, প্রাণদণ্ডের অস্তিত্ব অপরাধ সংঘটিত করার প্রেরণা প্রতিরোধ করে। তাদের ধারণা, জীবন হারানোর ভয় অপরাধীদেরকে গুরুতর অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

সমাজের সুরক্ষা: প্রাণদণ্ডকে এমন একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা সমাজ থেকে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেয়, ফলে তারা আর কাউকে ক্ষতি করতে পারে না। এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যেখানে মনে করা হয় যে অপরাধীকে পুনর্বাসিত করা সম্ভব নয়।

Arguments Against Capital Punishment

Human Rights and Moral Considerations: Opponents argue that capital punishment violates the fundamental human right to life. They believe that no one, not even the state, has the moral authority to take someone's life, regardless of the crime.

Risk of Wrongful Execution: There have been many documented cases where innocent people have been sentenced to death. With the possibility of wrongful execution, the irreversible nature of capital punishment raises serious ethical concerns.

Lack of Deterrence: Studies have shown mixed results regarding whether capital punishment actually deters crime. Some argue that other factors, like economic conditions and law enforcement effectiveness, play a bigger role in preventing crime than the existence of the death penalty.

Rehabilitation and Social Responsibility: Critics suggest that society has a responsibility to attempt to rehabilitate offenders rather than impose irreversible punishments. Many believe that a justice system should focus on rehabilitation and giving individuals a chance to change, rather than purely punishing them.

প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে যুক্তি

মানবাধিকার এবং নৈতিক বিবেচনা: বিরোধীরা বলেন, প্রাণদণ্ড মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং জীবনের মৌলিক অধিকার হরণ করে। তাদের মতে, কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রেরই কোনো অপরাধীর জীবন কেড়ে নেওয়ার নৈতিক অধিকার নেই।

ভুল রায়ের সম্ভাবনা: অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নিরপরাধ মানুষও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকায় প্রাণদণ্ডের অপরিবর্তনীয়তা গুরুতর নৈতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

ভীতিপ্রদ অনুষঙ্গের অভাব: গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণদণ্ড অপরাধ কমায় কিনা সে বিষয়ে মিশ্র ফলাফল রয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইন প্রয়োগের কার্যকারিতা অপরাধ প্রতিরোধে প্রাণদণ্ডের চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে।

পুনর্বাসন ও সামাজিক দায়িত্ব: সমালোচকরা মনে করেন যে, সমাজের দায়িত্ব হলো অপরাধীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা, চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান নয়। অনেকের মতে, একটি ন্যায়বিচারিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র শাস্তির উপর নির্ভরশীল না থেকে পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া উচিত।

Conclusion

The justification of capital punishment largely depends on one's philosophical and moral beliefs about justice, retribution, and human rights. Those who prioritize retribution and deterrence may find capital punishment justified, while those who prioritize human rights, the possibility of rehabilitation, and the avoidance of irreversible mistakes tend to oppose it. Ultimately, the acceptability of capital punishment remains a contentious issue and varies widely across cultures and legal systems.

উপসংহার

প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কিনা, তা অনেকাংশে ব্যক্তির নৈতিক এবং দার্শনিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যারা প্রতিশোধ এবং ভীতিপ্রদ অনুষঙ্গকে অগ্রাধিকার দেন তারা প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করতে পারেন, অন্যদিকে যারা মানবাধিকার, পুনর্বাসনের সুযোগ এবং ভুলের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেন তারা এটি বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত, প্রাণদণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা একটি বিতর্কিত বিষয় এবং এটি সংস্কৃতি ও আইন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।

Briefly discuss the theory of punishment.